



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/20/2019, 9/127/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
עינת מידן בלום

פנוני הילה
בתיק 9/20/19 - באמצעות ב"כ עו"ד קורלנסקי יצחק
בתיק 9/127/19 - באמצעות עו"ד איברהים כ. בחוס

התובעת בתיק 9/20/2019 שהיא
הנתבעת בתיק 9/127/2019:

-נגד-

1. זוכמן אייל	הנתבעים בתיק 9/20/2019 שהם
2. זוכמן ארציאלית	הנתבעים בתיק 9/127/2019:
שניהם באמצעות ב"כ עו"ד זוכמן נעם	

פסק דין

תביעות הדדיות לסילוק יד שהדיון בהן אוחד. בכתב התביעה בתיק 9-20-19 עתרה התובעת (להלן – **התובעת**) למתן צו להפסקת השימוש הייחודי שעושים הנתבעים (להלן – **הנתבעים**) בשטח המבואה הסמוך לדירתם, השייך לטענתה לרכוש המשותף. בתיק 9-127-19 עתרו הנתבעים לחיוב התובעת לסילוק מיטלטלין השייכים לה מהשטח המשותף, וכן לתיקון נזק שגרמה לרכוש המשותף.

הקדמה

1. מדובר בבית הכולל 3 מבנים (המסומנים A, B, C) שנמצא ברחוב נוף טליה 89 בצפת וידוע כגוש 13697 חלקה 89; הבית נבנה על ידי חברת **באראט אחזקות ונכסים בע"מ** אשר מכרה את הדירות בבית (להלן – **הקבלן או החברה הקבלנית**). נכון למועד הגשת התביעה, התנהלו הליכי פירוק נגד החברה הקבלנית ומטענות הצדדים עולה שעד היום, לא הושלמו עבודות הבנייה, וטרם ניתן טופס 4.

2. לענייננו רלבנטי בניין C שבו שוכנות בקומה הראשונה, דירות הצדדים. התובעת בעלת הזכויות ביחידה מס' 55 שאותה רכשה בתאריך 07.03.2018 ממר רחמים תורג'מן (להלן – **תורג'מן**), זה רכש את הדירה מהחברה הקבלנית בתאריך 28.11.2013. בסמוך לדירת התובעת שוכנת דירת הנתבעים, הידועה כיחידה מס' 54; מצדה השני של דירת התובעת דירה נוספת, שאינה חלק מההליכים שלפניי. הבית אינו רשום כבית משותף אך לכל הדעות ראוי להירשם ככזה (להלן – **הבניין או הבית המשותף**).

התביעה בתיק 9-20-2019

3. בכתב התביעה נטען שהנתבעים בנו קיר, עליו התקינו שער ברזל, ובכך סיפחו לדירתם מבואה השייכת לרכוש המשותף. בהמשך הותקנה במבואה תאורה, הנשלטת מדירתם. לטענת התובעת, על-פי הסכמי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/20/2019, 9/127/2019

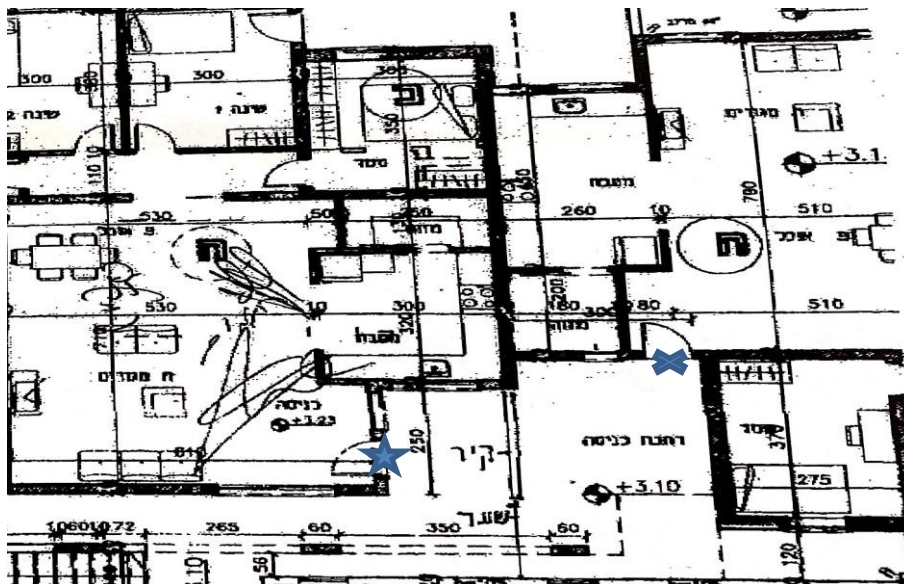
מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המכר, השטח שסיפחו הנתבעים לדירתם, עתיד להירשם כשטח משותף ועל כן יש להורות על סילוק ידם של הנתבעים משטח זה.

4. מנגד, טענו הנתבעים שרכשו את דירתם יחד עם המבואה הסמוכה אליה, ולעתיד לבוא, בעת רישומו של הבית כמשותף, יירשם שטח המבואה על שמם. לדברי הנתבעים, בניגוד לנטען על ידי התובעת, בניית הקיר והתאורה בוצעו על-ידי הקבלן. התקנת השער נעשתה על-ידם והיא בגדר שימוש פנימי בדירה, שאינו טעון הסכמה של דירה אחרת.

5. במרכז המחלוקת עומדת אם כן שאלת מעמדה של המבואה - האם מדובר ברכוש משותף, כטענת התובעת; או שמא מדובר בשטח הפרטי של הנתבעים, שנרכש על-ידם מהקבלן כחלק מדירתם.

6. משלא רשום הבית כבית משותף, אין למצוא במרשם הזכויות הבחנה בין הרכוש המשותף לבין הדירות, לרבות הצמדותיהן, ככל שישנן כאלו. יאמר כבר כעת, שמביקור שערכתי במקום בתאריך 12.10.21 הבחנתי במבואה המדוברת מסופחת לדירת הנתבעים באמצעות קיר ושער. עובר לסיפוח הנטען, היה שטח המבואה חלק משטחי המעבר "כלואים" בין הדירות בבית. לשם הנוחות מצורף חלק מתשריט דירת התובעת שצורף להסכם הרכישה שעליו חתם תורג'מן, עליו סומן מיקומם של הקיר והשער (הוגש כנספח לתביעה). הכניסה לדירת הנתבעים מסומנת באיקס. הכניסה לדירת התובעת מסומנת בכוכב. שטח המבואה הוא השטח שמחוץ לדירת הנתבעים, מימין לקיר ולשער.





**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/20/2019, 9/127/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

7. בקדם משפט שהתקיים בתאריך 03.06.19 נקבע שהצדדים יפנו למפרק החברה ולוועדה המקומית לתכנון ובניה לשם קבלת תשריטים ומידע נוסף ביחס לשטח שבמחלוקת. כן התבקשה התובעת לאתר את מסמכי הרכישה, ואת התשריטים שצורפו לתביעתה, מאת הבעלים הקודמים של דירתה, משפחת תורג'מן.
8. ביום 15.09.19 הודיעה התובעת שבעקבות פנייתה למפרק החברה הקבלנית, יש בידה את חוזה הרכישה של תורג'מן לרבות נספחיו וכן את חוזה הרכישה של משפחת זוכמן ללא הנספחים. בהודעה ציין ב"כ התובעת שפנה אל ב"כ הנתבעים בבקשה לקבל את נספח א' להסכם המכר של דירתם, אך זה לא הועבר לרשותו. עוד עדכן ב"כ התובעת שבידיו תכנית היתר הבנייה (הכוונה להיתר מתאריך 09.09.12 שצורף כנספח ד' לתצהירה של התובעת). בהודעתם מיום 15.09.19, הלינו הנתבעים על פניית התובעת למפרק, בדרישה לקבל לידיה העתק מהסכם הרכישה של הנתבעים; לטענתם, בניגוד להחלטה ותוך פגיעה בפרטיותם.
9. בדיון מקדמי שהתקיים בתאריך 28.01.2020 בהליך הנוסף (9-127-19) הוחלט כאמור על איחוד הדיון בשתי התביעות, ניתן צו להגשת תצהירי עדות ראשית, ונקבע מועד לשמיעת ראיות.
10. התיק הועבר לטיפול לטיפולי במהלך חודש מרץ 2021, לאחר מינויו של כב' המפקח יובל וסרקרוג לשיפוט בערכאה אחרת. מכוח סעיף 75(ב) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**), החלטתי לדון בתביעה מהשלב שאליו הגיעה, והתיק נקבע לשמיעת ראיות. בדיון שהתקיים בתאריך 03.10.21, שנקבע במקור לשמיעת ראיות, הוסכם בין הצדדים שבמקום ניהול הליך הוכחות ייערך ביקור בבית המשותף, לאחריו יגישו הצדדים סיכומיהם בכתב וייתן פסק דין.
11. ביום 12.10.21 התקיים ביקור במקום. משהוגשו סיכומי הצדדים נותר לתת פסק דין. זה המקום לציין שסיכומי התובעת הוגשו באיחור מבלי שהוגשה בקשה להארכת המועד להגשתם מבעוד מועד, ואולם לא ראיתי להיעתר לבקשת נתבעים למחיקת סיכומי התובעת ולמחדלה ייתן ביטוי בפסיקת הוצאות ההליך.

דיון והכרעה בתיק 9-20-19

שאלת הסמכות העניינית

12. קודם להכרעה בשאלת סיווגה של המבואה - כרכוש משותף או כחלק מדירת הנתבעים - יש לדון בטענת הנתבעים להעדר סמכות עניינית.
13. סעיף 72 לחוק המקרקעין קובע את סמכויותיו של המפקח על רישום מקרקעין בצורה מפורשת ודווקנית, ואין למצוא בו סמכות להכריע בהיקף זכויותיהם הקנייניות של בעלי דירות בבית המשותף. עם זאת, בסעיף 74 לחוק המקרקעין נקבע שלמפקח על רישום מקרקעין יש את "כל הסמכויות שיש לשופט בית משפט השלום הדין בתביעה אזרחית"; בכלל זה סעיף 76 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, המקנה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/20/2019, 9/127/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לבית משפט סמכות נגדרת להכריע בשאלה שבתחום סמכותה הייחודית של ערכה אחרת, שהתעוררה אגב דיון בשאלה שבתחום סמכותו העניינית של המפקח, שהכרעה בה נדרשת לצורך העניין הנדון.

14. השאלה האם מוסמך המפקח על רישום מקרקעין להכריע כעניין שבגררא, בשאלה שעניינה הכרעה בזכויות קנייניות במסגרת תובענה לסילוק יד שהוגשה לפניו נדונה ברע"א 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו נ' ירדני, פ"ד לח(4), 487, 495 (1984):

"השאלה הראשונה, המתעוררת בערעור זה, היא: האם הוסמך המפקח לדון בטענת המשיבים, ששטח המריבה שייך להם מכוח הסכם הרכישה שנחתם ביניהם לבין החברה הקבלנית? המפקח הנכבד סבר, שבסוגיית *lis alibi pendens* עסקינן, שבגדרה מן הראוי הוא, שההליכים לפניו יעוכבו, ולא היא; שהרי התביעה לסילוק היד לחוד והתובענה הקניינית שהוגשה לבית המשפט המחוזי לחוד, ונושא התובענה בשני ההליכים אינו זהה..."

השאלה השנייה: האם הוסמך המפקח לדון כעניין שבגררא, בגדר תובענת סילוק היד שהוגשה לפניו, בזכויותיהם ה"קנייניות" של המשיבים? לדידי אין הדבר מוטל בספק; כך הוחלט כבר לעניין הפקיד המוסמך לפי חוק בתים משותפים [נוסח משולב], קודמו של המפקח, שהמחוקק לא הקנה לו, כמו למפקח, סמכויות של בית-משפט שלום: ע"א 191/66 [5], והוא - כדי למנוע תוצאה, שעל-פיה "ייבצר מהפקיד המוסמך לעשות את המלאכה שהחוק הטיל עליו" (ראה דעת הרוב, מפי השופט זוסמן ז"ל, כתוארו אז, שם, בעמ' 510); קל וחומר הוא במפקח, שהוא "בית-דין" למהדרין: ע"א 44/72 [3], שסמכויותיו הן כסמכויות בית-משפט שלום; כפי שמוסמך המפקח ליתן צו הריסה, כמו בית-משפט שלום בגדר סעיף 75 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] (מקודם סעיף 34 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957): ע"א 768/80 [6], כך רשאי הינהו, לצורך העניין שלפניו, לדון בגררא בשאלה, שהכרעתה דרושה לבירור העניין, אף אם העניין שבשאלה הוא בסמכותו הייחודית של בית המשפט המחוזי (סעיף 76 לנוסח המשולב, מקודם סעיף 35 לחוק משנת תשי"ז); וכבר נפסק, שלא ברשות שבשיקול-דעת עסקינן אלא בסמכות חובה: ע"א 89/63 [7]. והשווה: ע"א 510/82 " [ראו גם: ע"א 10112/03 פת נ' קטלן-אסלן (נבו), 04.10.2009].

15. הואיל ולצורך הכרעה בסעד הנדרש בהליך שלפניי - סילוק ידם של הנתבעים משטח הרכוש המשותף - נדרשת הכרעה בשאלת מעמדה הקנייני של המבואה, הרי שמכוח סעיף 76 לחוק בתי המשפט מצוי הדבר בסמכותי העניינית. ואולם יש לזכור שההכרעה בעניין היקף הזכויות הנעשית מכוח הסמכות הנגדרת יפה ותקפה לצורך העניין שלפניי ואינה יוצרת מעשה בית דין כלפי הערכאה בעלת הסמכות הייחודית [ראו: נינה זלצמן מעשה בית דין בהליך האזרחי 233 (1991)].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/20/2019, 9/127/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

האם יש להורות על סילוק ידם של הנתבעים משטח המבואה?

16. כאמור, הנתבעים טוענים לבעלות במבואה, מכוח רכישתה מהקבלן יחד עם הדירה וכחלק בלתי נפרד ממנה, זאת בשונה מטענת התובעת, ששטח המבואה הוא רכוש משותף, שלא הוצמד מעולם לדירת הנתבעים.

17. בפסיקה נקבע מבחן דו-שלבי לצורך בחינת השאלה האם שטח שהוצא מהרכוש המשותף על ידי "מוכר" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 (להלן – **חוק המכר**), הוצא ממנו כדין; בשלב הראשון יש לסווג את השטח שבו מדובר: כרכוש משותף או כדירות או חלקים מדירות. רק אם השטח מסווג כרכוש משותף יש לעבור לשלב השני ולבחון אם הוא נגרע ממנו כדין. ככל שמדובר בדירה או בחלק ממנה, אין כל פעולה שעל הקבלן לעשות פרט לאי-מכירת הדירה לאחר, כדי שהדירה תישאר בבעלותו. ככל שמדובר בחלק שהוא רכוש משותף, יש לבחון אם מדובר בחלקים שגרעתם ממצבת הנכסים של הרכוש המשותף נאסרה בדין (סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין), במקרה כזה אין בידי המוכר להותיר חלקים אלו בבעלותו; או שמדובר בחלקים שלא חלה עליהם מגבלה כאמור – במקרה כזה לשם הוצאתם מהרכוש המשותף, על המוכר לפעול בהתאם להוראת סעיף 6(א) לחוק המכר כתנאי להוצאת חלקים אלו מהרכוש המשותף ולהצמדתם לדירה אחרת [ראו: ע"א 7260/12 עמליה פרנק נכסים והשקעות בע"מ נ' וזוב נכסים בע"מ (נבו, 20.11.2016)].

השלב הראשון - מהו מעמדה המשפטי של המבואה?

18. כאמור, בהתאם למבחן הדו-שלבי יש לבחון תחילה אם המבואה היא רכוש משותף או שמדובר בדירה.

19. בדומה להגדרתה בחוק המקרקעין, מוגדרת "דירה" בסעיף 1 לחוק המכר כ"**חדר או תא, או מערכת חדרים או תאים, שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים, לעסק או לכל צורך אחר**" הפרשנות המקובלת ל"דירה" היא "**כל חלל בנוי במבנה של קבע, התחום ברצפה, [ב]גג ו[ב]קירות**". מעבר למאפיינים הפיזיים, כולל הסעיף רכיב נוסף, המתייחס ליעודו של החדר או התא; ונדרש שתיווצר חלקה שלמה ונפרדת, שיש לה קיום עצמאי לאחת מן המטרות שנקבעו: "**למגורים, לעסק או לכל צורך אחר**" [ע"א 11965/05 עזבון המנוח מרדכי קליין נ' שרון (נבו, 27.8.2009); ע"א 402/80 "אתגר" הקלוב הישראלי החדש למסחר ביהלומים בע"מ נ' מ.ב.א. החזקות ונכסים בע"מ, פ"ד לה(3) 309, 317 (1981)].

20. ביישום הכללים על ענייננו יש לקבוע שהמבואה אינה בעלת קיום עצמאי ואין מדובר ביחידה שלמה ונפרדת היכולה לשמש לאחת מן המטרות שנקבעו בחוק. כך עולה מהתשריטים שהוגשו לתיק ומביקורי במקום. כפי שציינתי, שטח המבואה שסיפחו הנתבעים לדירתם הוא חלק מאותם שטחים "כלואים" בין דירות בבתים משותפים שנועדו לשמש מעבר של בעלי הדירות ואורחיהם ברחבי הבית המשותף.

21. אשר לטענת הנתבעים בדבר היגיון הטמון בהצמדת המבואה לדירתם, בנימוק שהמבואה מובילה לחלון ממ"ד דירתם ו"אין לכל אדם אחר מה לחפש שם" – ניתן למצוא היגיון אף באי-הצמדת המבואה לדירת הנתבעים, הנובע מהקרבה בין המבואה לדירת התובעת (שאינה מומחשת בתמונות שלפניי), ממנה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/20/2019, 9/127/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התרשמותי מביקורי במקום. כך או אחרת, אין בעובדה ששטחים כאלו או אחרים סמוכים לדירה מסוימת ושכאופן לכאורה "טבעי" ומכוח אותה סמיכות פיזית עושה דירה זו שימוש ייחודי בחלק זה, כדי להקנות אוטומטית לאותה דירה זכות שאין ליתר הדירות. בהקשר זה יצוין שחוק המקרקעין מכיר באפשרות שחלקים מהבית יהיו בגדר "רכוש משותף" אפילו ש"הם בתחומי דירה מסוימת" (ראו: סעיפים 52 ו-77א סיפא לחוק המקרקעין).

22. כידוע, בבית משותף קיימים שני מרכיבים הכרחיים, הדירות והרכוש המשותף (יהושע ויסמן **דיני קניין** - חלק שני בעלות ושיתוף, 375 (1997) (להלן-**ויסמן**). ההגדרה של רכוש משותף היא הגדרה שזורית; מה שאינו דירה ייחשב רכוש משותף [ע"א (מחוזי- ירושלים) 190/84 **זיבון נ' הממונה על מרשם המקרקעין**, פ"מ התשמ"ה (2) 267, 265 (1985); ויסמן עמ' 392], ולכן משנמצא שהמבואה אינה עונה על הגדרת "דירה" לפי הוראות הדין, יש לראותה כרכוש משותף.

מכאן יש לעבור לשלב השני ולבחון אם שטח המבואה נגרע מהרכוש המשותף כדין ולכן יש לראותו כשטח שהוצמד לדירת הנתבעים.

השלב השני – האם המבואה נגרעה משטח הרכוש משותף בהתאם להוראות הדין?

23. כאמור, מוכר כהגדרתו בסעיף 1 לחוק המכר רשאי להצמיד חלקים מהרכוש המשותף לדירה מסוימת בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף, בתנאי שפעל בהתאם לדרישות הקבועות בסעיף 6(א) לחוק המכר, המחייב את המוכר לפרט באופן מלא, מדויק ומפורש מה החלקים המוצאים מהרכוש המשותף, שאם לא כן, יישארו החלקים שלא פורטו כדבעי, רכוש משותף של בעלי הדירות.

וזו לשון סעיף 6 לחוק המכר:

(א) "המוכר דירה בבית משותף או בבית המיועד להירשם כבית משותף והתקנון שחל על הבית או שבדעתו להחיל על הבית מבטל או משנה הוראה של התקנון המצוי המתייחסת לענין מן הענינים המנויים להלן, חייב לכלול במפרט או לצרף לחוזה המכר פרטים על אותו ענין; ואלה הענינים:

(1) הוצאת חלק מהרכוש המשותף;

...

(ב) מוכר שלא מסר פרטים על ענין מהענינים המנויים בסעיף קטן (א) יראהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו ענין יחולו על הבית המשותף."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/20/2019, 9/127/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

24. מטרת הסעיף היא להעמיד את מלוא המידע בפני הקונה, שמעמדו נחות ביחס למעמדו של המוכר, ולהבטיח את מודעותו המלאה לכל ההיבטים הכרוכים בהוצאת שטחים מהרכוש המשותף. בהקשר לכך, נאמרו הדברים הבאים בע"א 213/80 שמענונוף נ' ברוכים, פ"ד לז(3) 813, 808 (1983):

"מטרתו של חוק המכר (דירות) היא להביא לידיעת הקונה, בצורה ברורה ומובנת – וללא הסתתרות וערפול מאחורי אמירות כלליות וגורפות ומבלי להבליע גופי דברים, שלהם משמעות כספית חשובה, בתוך ריבוי דברים טפלים ובלתי חשובים – מה הן כוונותיו האמיתיות של המוכר, ומה הן הזכויות אשר הוא, הקונה, רוכש הימנו... כדי להבטיח שאכן הובאו הדברים לידיעת הקונה והובנו על ידיו, חובה היא על המוכר לצרף לחוזה מיפרט, ובו תיאור הדירה וכל הכלול בה.... ואם מבקש המוכר לשנות מן התקנון המצוי בקשר לזכויות שבבית המשותף, חייב שינוי זה להופיע במפורש במיפרט הנ"ל או במסמך המצורף לחוזה ובו פרטים בקשר לשינוי זה. ייחוד והבטלה אלה מטרתם להסב את שימת לבו של הקונה לשינויים אלה. הצורך בהגנה מיוחדת זו על קונה הדירה נובע ממעמדו הנחות של הקונה מבחינת כוח המיקוח, יכולת התמרון וניסוח החוזה לעומת הקבלן בונה הדירה, וזאת כאשר מדובר במצרף חיוני ביותר... ומאליו מובן, לפי הנוסח האמור בסעיף 6(א) הנ"ל ומבחינתם הגיונם של דברים, כי המיפרט או המסמך המיוחד, ובהם ציון השינויים האמורים, צריך שיצורפו לחוזה בעת עריכתו של החוזה ולא במועד מאוחר לכך" [ראו גם: רע"א 259/99 חברת פליצ'ה ראובן בע"מ נ' סופיוב, פ"ד נה(3) 385, 401 (2001); ע"א 3902/98 מיאב חברה קבלנית לבנין בע"מ נ' סטולר, פ"ד נד(1) 856, 849 (2000)].

25. בשל חשיבות הדברים, סעיף 6 לחוק המכר פורש בפסיקה באופן דווקני ואף נאמר שיש לראות בו "הסדר נורמטיבי קוגנטי" [ע"א 238/83 נציגות הבית המשותף נ' מרכוס פ"ד מא(2) 561, 568 (1986); ע"א 374/08 קטן נ' הורנשטיין (נבו, 25.12.2012)]. על רמת הפירוט והדיוק הנדרשים ביחס לגריעתם של חלקים מהרכוש המשותף נפסק שנדרשת "בהירות הסכמית בלא ספקות וסימני שאלה" [רע"א 5530/09 גולובנציץ נ' וידער (נבו, 23.9.2009)]; גריעת הרכוש המשותף "צריכה להיות מוצגת באופן קונקרטי, ספציפי ומסוים" [ע"א 7397/06 ג.מ.ח.ל. חברה לבניה 1992 בע"מ נ' טהוליאן (נבו, 10.9.2009)], "בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים" [ע"א 268/79 יורשי סמרה פרסי ז"ל נ' וינטראוב, פ"ד לד(3) 813; ע"א 310/64 אחים גולדשטיין חברה לשיכון ופיתוח בע"מ נ' כהן, פ"ד יט(2) 72, 77 (1965)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/20/2019, 9/127/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

26. כאמור, הכלל הוא שפירוט החלקים הנגרעים מהרכוש המשותף צריך להיעשות במסמך נפרד מהסכם המכר, שיצורף לו בעת החתימה על ההסכם. בהיעדר מסמך נפרד המפרט את החלקים המוצאים מהרכוש המשותף, יחול התקנון המצוי, אשר בו מוגדר הרכוש המשותף ככולל את כל חלקי הבית המשותף, חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, כפי שקובע סעיף 6(ב) לחוק המכר: **"מוכר שלא מסר פרטים על ענין מהענינים המנויים בסעיף קטן (א) יראהו, על אף האמור בחוזה המכר, כמי שהתחייב שהוראות התקנון המצוי לגבי אותו ענין יחולו על הבית המשותף"**.

27. במקרים חריגים ניתן לסטות מכלל זה ולוותר על דרישת הפירוט במסמך נפרד, בתנאי שיוכח שלא נפגמה בשל כך יכולתו של הרוכש לדעת באופן מלא וללא סימני שאלה, אילו חלקים הוצאו מהרכוש המשותף [ע"א 8124/00 קניונים נכסים ובנין בע"מ נ' בני יעקב נדל"ן בע"מ, פ"ד נו(5) 198, 217 (2002)]. במקרים שבהם לא נעשה הפירוט בנפרד מההסכם, מוטל על המוכר נטל מוגבר להוכיח שהפירוט במסגרת הסכם המכר נעשה בצורה ברורה, מלאה ומפורשת (ע"א 374/08 שאוזכר לעיל).

28. אם כן, לצורך הכרעה בשאלה אם המבואה הוצאה כדין מהרכוש המשותף יש לבחון את הסכמי המכר שנכרתו בין הקבלן לבין רוכשי הדירות בפרויקט. ודוק; הנתבעים לא טענו להתקיימותם של תנאי סעיף 6 לחוק המכר. כל שטענו הוא שהסכם המכר מוכיח שהמבואה נמכרה להם יחד עם דירתם. להוכחת טענתם, מפנים הנתבעים למפרט שצורף כנספח ג' לכתב הגנתם (להלן – **המפרט**) המציין בסעיף 4: **"בדירה: מבואה, חדר דיור, פינת אוכל, 3 חדרי שינה, מרחב מוגן דירתי (להלן – ממ"ד) המשמש כחדר, פרוזדור, מטבח, מזווה, 2 חדרי אמבטיה, 2 בתי שימוש, מרפסת"** (הדגשה שלי – ע"מ). לטעמם של הנתבעים, הכללת המבואה במפרט שצורף להסכם המכר מוכיחה את טענתם ששטח המבואה נמכר להם יחד עם דירתם, ועתיד, עם רישומו של הבית כבית משותף, להירשם תחת בעלותם.

29. ייאמר כבר עתה, שלא קיבלתי את טענת הנתבעים, ולא הוכח לפניי ששטח המבואה הוחרג מהרכוש המשותף והוצמד לדירתם, זאת מהטעמים שיפורטו להלן.

30. **ראשית**, מקריאת סעיף 4 למפרט בהקשר הדברים הכללי, נראה שהכוונה למבואה הנמצאת בתוך דירת הנתבעים (או שאמורה הייתה להימצא בה לפי התכנון המקורי), כמו כל יתר הפרטים המנויים בסעיף.

31. **שנית**, במפרט דירתה של התובעת (הסכם המכר בין הקבלן לתורג'מן) ניתן למצוא סעיף דומה לסעיף 4, הכולל אף הא כחלק מדירת התובעת "מבואה", מבלי שהובא על-ידי הנתבעים הסבר ליישוב הדברים.

32. **שלישית**, המבואה להסכם המכר של הנתבעים מגדיר מה כוללת **"היחידה"** או **"הממכר"** שנרכשה על-ידם: **"הדירה המסומנת במספר זמני 54 בתכניות המצ"ב כנספח א' ו-ב' להסכם זה, שנמצאת בקומות ב' של הבניין המסומן C אליה צמודים, מרפסת, וכן 2 חניות שמספרן 45 ו-46 וכן חלק יחסי ברכוש המשותף בבנין"** (הדגשות במקור – ע"מ). הוראה זו מגדירה ותוחמת את אשר רכשו הנתבעים מכוח ההסכם עם הקבלן - הדירה לרבות הצמודותיה. העדרה של המבואה מהגדרה זו, מעיד על אי-הצמדותה לדירת הנתבעים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/20/2019, 9/127/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ויוודגש, בסעיף 2.2 להסכם המכר של הנתבעים נקבע: "מובהר בזאת כי הממכר כולל רק את היחידה וכל הצמוד לה, כנוכח במפורש בהסכם זה. יתר הזכויות בחלקה וגם במקרקעין וגם במבנים שיוקמו/הוקמו על המקרקעין שייכות לחברה ו/או למי שתבחר ואין לקונה כל חלק בהן. למען הסר ספק מובהר כי הגדרת "זכויות" לעניין ס.ק. זה כוללת זכויות קנייניות וגם זכויות בניה – קיימות ו/או עתידיות, לרבות הקלות עפ"י כל דין, וגם זכויות חזקה" (הדגשות במקור – ע"מ).

33. הנה כי כן, מהוראות הסכם המכר עולה שהזכויות שקיבלו הנתבעים במסגרת הסכם המכר עם הקבלן כוללות את הדירה, שאליה הוצמדו מרפסת וחניות. הובהר בהסכם המכר, שהממכר כולל רק את הדירה ומה שהוצמד לה באופן מפורש; ומעבר לכך - קובע ההסכם ברורות - שלרוכש אין זכויות נוספות, לרבות זכויות קנייניות, זכויות בניה או זכויות החזקה.

34. **רביעית**, גם מעיון בהסכם המכר של דירת התובעת אין למצוא הוראה מפורשת ובהירה כנדרש בדיון, ממנה ניתן להסיק על הוצאת שטח המבואה מהרכוש המשותף. כאמור, המפרט המצורף להסכם המכר של דירת התובעת כולל סעיף דומה לסעיף עליו מבססים הנתבעים טיעונים, הכולל "מבואה" כחלק מדירתה.

35. **חמישית**, מנספח ו' להסכם מכר דירת הנתבעים (נספח א' לכתב הגנתם) המכונה בהסכם המכר "לוח השטחים של החלקה", מפורטים בטבלה שטחה של כל דירה וההצמדות לה. כך מופיע בטבלה ששטח דירת הנתבעים הוא 141.25 מ"ר; בעמודה שכותרתה "צמידויות (מרפסת או רחבה)" צוין: 29.00 ותחת העמודה "חניה" צוין: 25.00. גם מטבלה זו ניתן ללמוד שהצמדות לדירות צוינו באופן מפורש. בסיכומיהם טענו הנתבעים שטבלה זו מוכיחה שהרחבה שייכת להם. מדובר בטענה סתמית, שאינה מתיישבת עם העובדה שלדירת הנתבעים הוצמדה דווקא מרפסת (ראו סעיף 32 לעיל).

36. **חמישית**, גם לו הייתי מקבלת את עמדת הנתבעים שנגרעה מהרכוש המשותף "מבואה" והוצמדה לדירתם, הרי שמדובר בתיאור כללי שאין ללמוד ממנו באופן ברור ונקי מספק, באיזה חלק מדובר, היכן מיקומו ומה שטחו, כנדרש בפסיקה.

37. למען הסר ספק ייאמר שעל-אף שהתובעת לא רכשה את דירתה ישירות מהקבלן, אין היא מנועה מלהסתמך על הסכמי המכר בין המוכר לבין הרוכשים השונים. די בקיומו של הסכם מכר אחד המראה ששטח המבואה לא הוחרג מהרכוש המשותף, כדי להרים את נטל הראיה לצורך הוכחת הטענה שהנתבעים עושים שימוש שלא כדין ברכוש המשותף. "משנקבע ביחסים שבין המוכר-הקבלן לבין אחד הקונים-הדיירים, כי רכוש מסוים שבבית רכוש משותף הוא, חלה קביעה זו מאליה ובאופן אוטומטי לעניין רכוש מסוים זה גם לגבי היחסים שבין יתר הקונים-הדיירים שבאותו בניין הקבלן-המוכר... הנימוק שביסוד הלכה זו הוא למנוע אנדרלמוסיה ובלבול ביחס לאופיים של השטחים השונים שבבית המשותף, כלומר למנוע מצב שאותו שטח עצמו, בעת ובעונה אחת, ממזין מבחינה משפטית בצורות שונות, הסותרות אחת את רעותה,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/20/2019, 9/127/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

היינו, שביחסים שבין הדייר ראובן לבין הקבלן שטח זה הוא מוצמד, וביחסים שבין הדייר שמעון לבין הקבלן אותו שטח עצמו הוא רכוש משותף" (ע"א 213/80 לעיל).

38. הואיל ומדובר בתביעה לסילוק ידם של הנתבעים משטח המבואה השייך לרכוש המשותף, עליהם הנטל להוכיח ששטח המבואה הוחרג כדין מן הרכוש המשותף, ונמכר להן ביחד עם דירתם (ראו: ע"א 432/83 **מזרחי נ' חביב**, פ"ד מ(4) 679). כדי שניתן יהיה להוציא חלק מן הרכוש המשותף ולהצמידו לדייר מסוים, אין די בכך שהדבר צוין בחוזה עם אותו דייר; יש צורך שהדבר יפורש בחוזים עם כל הדיירים, על מנת שיהיה לו תוקף מחייב כלפי כל דיירי הבית (ע"א 8148/06 **אליהו נ' שימבורסקי** (נבו, 31.12.2008).

39. הנטל להוכיח שהוראה הנוגעת להוצאת חלקים מהרכוש המשותף מופיעה בכל החוזים מוטלת על הצד שטוען לקיומה של אותה "הצמדה" (ראו: ת"א (מחוזי ת"א) 1539/06 **מינץ נ' גבאי** (נבו, 20.11.2011).

40. אף-על-פי שנטל ההוכחה מוטל על הנתבעים, לא צורך על-ידם העתק מלא של הסכם המכר בינם לבין הקבלן והסכמים שנחתמו עם בעלי הדירות האחרים. הנתבעים אף לא ביקשו לזמן לעדות לדיון ההוכחות שנקבע את הקבלן או אחר מטעמו, באמצעותם יכולים היו לכאורה להוכיח את בעלותם במבואה ואת טענותיהם ביחס לקיר. אמנם בסופו של יום במועד דיון ההוכחות ויתרו הצדדים על חקירת העדים, אלא שכאמור אלו לא הוזמנו להעיד.

41. בניגוד לתובעת שחתרה לגילוי הסכמי מכר הדירות, לשם כך פנתה למפרק החברה הקבלנית לצורך קבלת הסכם המכר של תורג'מן והגשתו לתיק, הרי שהנתבעים צירפו חלקים מסוימים מהסכם המכר שבידם, מבלי שניתן על-ידם הסבר לאי-גילוי של ההסכם המלא על כל נספחיו. לא נשמעה לאורך כל ההליך טענת הנתבעים שההסכם המלא אינו מצוי בידיהם ומטיעוניהם עולה שמדובר בבחירה מודעת לצרף "חלקים רלוונטיים" בלבד (ראו סעיף 10 לתצהיר עדות הנתבע). הנתבעים צירפו רק את העמוד הראשון להסכם המכר. העמוד השני להסכם שבו מופיע פירוט נספחיו של ההסכם, ובכללם נספח ה' - "היתר בנייה מיום 30.1.2011" לא צורף על ידי הנתבעים. גם נספח ה' עצמו לא הוגש על ידי הנתבעים. פניותיה של התובעת לנתבעים בדרישה שיומצא לה העתק מלא של הסכם המכר של דירתם לא נענו, והנתבעים אף הלינו על כך שהנתבעת דרשה מהקבלן ואף קיבלה לידיה את הסכם המכר של דירתם, תוך פגיעה בפרטיותם (ראו החלטה מתאריך 03.06.2019 והודעות הצדדים מתאריך 15.09.2019). בסופו של יום, הייתה זו התובעת שהגישה את הסכם המכר של הנתבעים לתיק.

42. כידוע, הימנעות בעל דין מהבאת ראיה רלוונטית האמורה לשמש לטובתו, מבלי שניתן לכך הסבר מניח את הדעת, מובילה ככלל למסקנה שאילו הובאה הייתה פועלת נגדו:

"...מקורה בכלל הנקוט על ידי בית המשפט מימים ימימה, שמעמידים בעלי דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לו לכך הסבר סביר, ניתן להסיק, שאילו



**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

עמוד 11



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/20/2019, 9/127/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הנתבעים, משלא הונחו לפניי ראיות בעניין זה. יצוין שגם אם הייתי מניחה לטובת הנתבעים, שהקיר עמד על מכונו בעת שרכשו את דירתם, לא היה בכך לשנות מהתוצאה שאליה הגעתי, בדבר היות המבואה רכוש משותף. כך גם אין בעובדה שמערכת התאורה נשלטת מדירת הנתבעים כשלעצמה, להקנות להם זכויות בשטח שבמחלוקת.

46. סיכומם של דברים, מעיון בהסכמי המכר שהוצגו לעיוני הוכח לפניי ששטח המבואה לא הוחרג מהרכוש המשותף בהתאם להוראות הדין, ולכן יש לראות בו רכוש משותף לכל דבר ועניין.

האם התקנת השער על-ידי הנתבעים היא שימוש סביר ברכוש המשותף?

47. בסעיף 14 לכתב הגנתם טענו הנתבעים שהואיל והמבואה היא קניינם הפרטי, הרי שהתקנת השער על-ידם נעשתה כדין.

48. משקבעתי ששטח המבואה הוא רכוש משותף, הרי שלצורך התקנת השער וסיפוח שטח זה לדירתם, היה על הנתבעים לקבל את הסכמת כל בעלי הדירות, בהתאם לסעיף 62(א) סיפא לחוק המקרקעין הקובע ש"אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות".

49. הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, באופן המקנה לה זכות קניינית באותו חלק מוצמד, דורשת הסכמה של כל בעלי הדירות בהתאם לסעיף 62(א) סיפא לחוק המקרקעין. דין דומה חל גם כאשר מדובר בעשיית שימוש ייחודי ברכוש המשותף על-ידי אחת מהדירות - נדרשת הסכמת כל בעלי הדירות בבית המשותף, גם אם לא מדובר בהצמדה קניינית במרשם המקרקעין. **"החלטה של האסיפה הכללית המביאה לכך שהחזקה בחלק מן הרכוש המשותף נשללת מאת בעל דירה כלשהו, נחשבת כהחלטה המשנה את זכויות אותו בעל דירה ועל כן ככפופה לזכות הווטו שלו"** [ויסמן עמודים 454-455; ראו גם: ע"א 2525/92 **ראוכברגר נ' עיריית רמת-גן**, פ"ד מז (5) 856; רע"א 698/85 **בן צור נ' ששון**, פ"ד מא(3) 144, 149 (1987)].

50. המסקנה העולה היא שלצורך התקנת השער וסיפוח חלק מהרכוש המשותף לשימושם הייחודי, היה על הנתבעים לקבל את הסכמת כל בעלי הדירות בבית המשותף. די בהתנגדות התובעת כדי לשלול את זכותם של הנתבעים לעשות שימוש ייחודי במבואה ולהורות על סילוק השער שהותקן על-ידם.

51. לנתבעים זכות לשימוש "רגיל וסביר" בשטח המבואה, בדומה לזכותו של כל בעל דירה בבית המשותף. טענות התובעת בדבר רעש הנובע מהשימוש שעושים הנתבעים בשטח המבואה (סעיף 5 לכתב התביעה) הן טענות נזיקיות שאינן בגדר סמכותו העניינית של המפקח על רישום מקרקעין. פתוחה הדרך בפני התובעת להגיש תביעתה בפני הערכאה המוסמכת, מבלי שיש באמור להביע עמדה ביחס לסיכויי התביעה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/20/2019, 9/127/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

52. לסיכום, הוכח לפניי ששטח המבואה לא נגרע מהרכוש המשותף בחוזה המכר המונחים בתיק; די באמור לקבוע ששטח המבואה הוא רכוש משותף, ונאסר על הנתבעים לעשות בו שימוש ייחודי ללא הסכמת כל בעלי הדירות.

53. בתוך 30 יום יסלקו הנתבעים את השער שהתקינו על הקיר המפריד בין דירתם לדירת התובעת, תוך השבת מצבו הפיזי של הבית לקדמותו. לאחר הסרת הדלת, על הנתבעים לאטום את החורים בקירות הבית המשותף ולצבוע אותם בצבע קרוב ככל שניתן לצבעם הנוכחי.

54. לנוכח התוצאה אליה הגעתי אני מורה על חיובם של הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת הוצאות משפט ושכר-טרחת עורך-דין בסך 6,000 ₪ לתשלום בתוך 30 יום. בסכום זה ניתן בין היתר ביטוי להתנהלות הצדדים בהליך, לנושא התביעה, להיקף טיעוני הצדדים ולהסכמתם לוותר על שמיעת עדויות, דבר שחסך זמן שיפוט יקר.

התביעה בתיק 9-127-2019

55. בכתב התביעה נטען לשימוש שלא כדין שעושה התובעת ברכוש המשותף הבא לידי ביטוי בהחניית קלנועית השייכת לה בחדר המדרגות בקומת הקרקע של הבית המשותף ובאחסון מיטלטלין במבואה הסמוכה לדירתה. לגבי הקלנועית נטען שהחנייתה בחלל המדרגות מונעת גישה של בעלי הדירות לשעוני הגז בבניין ויוצרת סיכון בהטענת הקלנועית ע"י כבל חשמל העובר בין שתי הקומות. נוסף על האמור, נטען שלצורך יצירת מעבר למקום החנייה של הקלנועית נשבר חלק מהריצוף בקומת הקרקע. בכתב התביעה עתרו הנתבעים לסילוק הקלנועית והמיטלטלין משטח הרכוש המשותף וכן למתן צו לתיקון הריצוף שניזוק.

56. בכתב הגנתה מיום 15.01.2020 טענה התובעת שהקלנועית חונה ליד "בור" שאמור בהמשך לשמש להתקנת מעלית ושמדובר בשטח נטוש שאינו בשימוש של בעלי הדירות האחרים. לחלופין טענה התובעת שהשימוש שנעשה על-ידה בהחניית הקלנועית והן באחסון המיטלטלין במבואה הסמוכה לדירתה, הוא שימוש סביר שאינו טעון הסכמה של בעלי הדירות. לגבי הריצוף השבור טענה התובעת שמדובר באחד מיני פגמים רבים הקיימים ברחבי הבית המשותף, עקב אי השלמת הבנייה על-ידי הקבלן, ואין מדובר בליקוי שנגרם בשל השימוש בקלנועית. לטענת התובעת, התביעה נגדה לא הייתה מוגשת אלמלא נקטה בהליך לסילוק ידם של הנתבעים מהרכוש המשותף (9-20-19).

57. בקדם משפט שהתקיים בתאריך 28.01.2020 ולנוכח בקשת הנתבעים שיינתן צו מניעה זמני האוסר על הטענת הקלנועית, נקבע שכל עוד הטעינה תבוצע בצורה בטיחותית, בשעות הלילה בלבד ותוך סימון זוהר של הכבל החשמלי, אין מקום לתת סעד זמני וככל שיעמדו הנתבעים על בקשתם, עליהם להגיש בקשה מסודרת בכתב.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/20/2019, 9/127/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

58. באותה החלטה אף נקבעו מועדים להגשת תצהירים והתיק נקבע לשמיעת ראיות ביחד עם הליך 9-20-19. כאמור, התיק הועבר לטיפול במהלך חודש מרץ 2021, ובדיון שהתקיים בתאריך 03.10.21, שנקבע במקור לשמיעת ראיות הצדדים, הוסכם בין הצדדים שלאחר עריכת ביקור במקום, יוגשו סיכומי הצדדים וינתן פסק דין.

דיון והכרעה בתיק 9-127-19

59. הכלל הוא שכל שימוש ברכוש המשותף מותר, גם בלי החלטה של האסיפה הכללית, ובלבד שמדובר בשימוש רגיל וסביר ברכוש המשותף. על-פי הפסיקה, שימוש ייחשב "רגיל וסביר", ככל שמתקיימים לגביו שני תנאים במצטבר: הראשון, שהשימוש תואם את ייעודו של אותו חלק ברכוש המשותף לפי תנאי הזמן והמקום או על פי כוונת בעלי הדירות האחרים. תנאי המקום עניינם המקום שבו נמצא הבית השותף וייעודו (למגורים, למסחר או לצורך אחר), ובכלל זה מאפייני הבית, ייחודו וצביונו; תנאי הזמן משמעם הדרישות והאילוצים שמכתיבה המציאות. השני, שהשימוש שמבצע בעל הדירה ברכוש המשותף, אינו מונע שימוש דומה מאחרים [ראו: ע"א 549/73 וינטרס נ' זמורה, פ"ד כ"ח (1) 645 (1974); המ 163/81 **בודנוף נ' נציגות הבית המשותף**, פ"ד לה (4) 277; רע"א 9645/16 **איסק נ' נחמיאס** (נבו, 10.1.2017); ע"א 810/82 **זול בו בע"מ נ' זיידה** פ"ד ל"ז (4) 737 (1983)].

60. אין מדובר בכללים אחידים הנכונים לכל בית ובית; אפשר ששימוש כלשהו ייחשב פגיעה חמורה בבית מסוים, בעוד שאותו שימוש בדיוק, ייבלע במראהו החיצוני של בית אחר ולא יורגש כלל [המפקח על המקרקעין) 75/16 **שבט נ' קלפר** (נבו, 17.7.2017)].

61. כפי שטענו הצדדים, וכך אף התרשמתי מביקורי במקום, מדובר בבית משותף שלא הושלמו בו עבודות הבנייה. בין היתר ניתן היה להבחין בפיר שלא הותקנה בו מעלית, בחלקים מהבניין שאינם צבועים, אריחי חיפוי חסרים, וצנרת חשופה. מעבר לכך, סובל הבניין מהזנחת יושביו, שבאה לידי ביטוי בכתמי לכלוך על הקירות ועל הרצפה, אריחים שבורים ושאריות פסולת לרבות ריהוט ישן וחלקי ארון מפורקים בהם הבחנתי בחזית הבניין.

62. בביקורי במקום, הבחנתי בקלנועית התובעת חונה בקומת הקרקע מתחת לגרם המדרגות, סמוך לשעוני הגז. בין היתר מצאתי בחלל זה מכונת כביסה, סקייטבורד, אריחי ריצוף, שקים מלאים (בבגדים?), קופסת כלים, מוצרים שנועדו לצביעה ביתית ואריחים לריצוף; בחלל נוסף הצמוד לחלק שבו חונה הקלנועית, נמצאו בעת הביקור מזוודה, מדפים בגדלים שונים, מוטות עץ וברזל, שולחן מתקפל, מושב (בוסטר) לרכב ועוד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת

מס' תיק: 9/20/2019, 9/127/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



63. שוכנעתי שמדובר בחלל המשמש את בעלי הדירות לצורך אחסנת חפציהם ולא מצאתי שיש למנוע שימוש זה מהתובעת. לא למותר לציין, שבמועד ביקורי במקום, בשעות המוקדמות של הבוקר (07:30) מצאתי מעברה השני של רחבת הכניסה קלנועית נוספת החונה בשטח המשותף, בחזית הבית (ראו תמונה בסעיף 68 להלן).

64. לא הוכחה לפניי טענת הנתבעים לסיכון בטיחותי שעלול להיגרם מהחניית הקלנועית במקומה הנוכחי. בהחלטה מתאריך 28.01.2020 נדחתה בקשת הנתבעים לצו מניעה זמני האוסר על החניית הקלנועית מטעמי סיכון לדיירי הבית המשותף בכפוף לכך שהטענת הקלנועית תיעשה בצורה בטיחותית (בשעות הלילה בלבד ותוך סימון זוהר של הכבל החשמלי). באותה החלטה, ניתנה לנתבעים אפשרות להגיש בקשה לסעד זמני לאסור את השימוש בקלנועית גם בדרך זו, אך בקשה כאמור לא הוגשה.

65. לא הוכחה לפניי הטענה לסיכון פוטנציאלי בשל הקרבה לשעוני הגז. גם לא הונחה לפניי חוות דעת התומכת בעמדת הנתבעים לקיומו של סיכון הנובע מהטענת החשמלית בתנאים שנקבעו בהחלטה מתאריך 28.01.2020. לצד זאת מצאתי שהתובעת לא פעלה בהתאם להחלטה זו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/20/2019, 9/127/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

66. בעת ביקורי בבית הבחנתי בכבל חשמל שעובר מדירת התובעת דרך קיר הבית המשותף, ומוצמד לרוחב הקיר עד לפתח פיר המעלית, משם משתלשל הכבל לקומה הקרקע שבו חונה הקלנועית. העברת הכבל החשמלי בדרך זו אינה בהתאם להחלטה מתאריך 28.01.2020, אשר נועדה לאפשר שימוש ארעי בכבל לצורך הטענת הקלנועית, ופינויו של הכבל לאחר השלמת הטעינה. הדברים עולים מלשון ההחלטה המורה על פעולה המבוצעת בזמן ממוקד: בשעות הלילה. העברת הכבל דרך הקיר כפי שנעשתה על-ידי התובעת עולה כדי שימוש לא סביר ברכוש המשותף ופגיעה בחזות הבית (רכוש משותף כולל את קירותיו החיצוניים – ראו סעיף 77א לחוק המקרקעין). הדברים נכונים גם ביחס לחוטי חשמל נוספים שהועברו באותו קיר. בנסיבות אלו, מצאתי להורות לתובעת להסיר את חוטי החשמל שהוצמדו לקיר הבית המשותף.



67. חזרה לעניינינו - לנוכח הנימוקים שהובאו לעיל, התביעה לסילוק הקלנועית נדחית; לצד זאת יובהר שלתובעת אין זכות שימוש ייחודית בשטח זה של הרכוש המשותף, ולא מדובר ב"חנייה פרטית" שהוענקה לה. התובעת רשאית להמשיך להחנות את הקלנועית כאמור, אך אין בכוחה למנוע מיתר הדיירים לעשות שימוש בחלק זה של הרכוש המשותף. ככל שתקבל בהמשך החלטת האסיפה הכללית לגבי שימוש מסוים בשטח זה, הרי שהשימוש שרשאים בעלי הדירות לעשות כפוף לאותה החלטה ולשימוש עליו יוסכם.

הטענה לגרימת נזק לרכוש המשותף

68. טענת הנתבעים לגרימת נזק לרכוש המשותף לצורך יצירת גישה לחניית הקלנועית נטענה בעלמא, ללא ראיות בצדה. מביקורי במקום, התרשמתי שהתמונה שצורפה לכתב התביעה אינה משקפת את המצב בשטח, נכון למועד ביקורי. מביקורי במקום הבחנתי בקיומם של פגמים רבים במוקדים שונים. בתמונות שלהלן ניתן לראות שבחיבור שבין רחבת האבן המשתלבת לבין הרחבה המרוצפת בקרמיקה ישנה רצועת בטון שאינה מחופה, השבורה במקומות שונים. אין בידי לקבוע שמדובר בנזקים שנגרמו כתוצאה משימוש של מאן דהוא. מעבר לכך ייאמר שגם לו היה מוכח לפניי שהנזק נגרם על-ידי התובעת, הרי שמדובר בעילה נזיקית שהמקום לבררה אינו בערכאה זו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/20/2019, 9/127/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**



הצבת ארונות ומיטלטלין ברכוש המשותף

69. במועד ביקורי במקום, הבחנתי בספסל אחסון מפלסטיק בסמוך לדירת התובעת.



70. אין חולק שמדובר בשטח שהוא רכוש משותף, ואולם, בהינתן צורתו ומידתו של הארון ביחס לחלל שבו הוא מוצב ובנסיבות של הבית המשותף שלפניי, מדובר בשימוש סביר. בהקשר הדברים, אפנה לשימוש שעושים הנתבעים במבואה לדירתם. מימין, חלק מהמבואה הפונה אל חזית הבית המשותף; בתמונה משמאל, המבואה לדירת הנתבעים. שתי התמונות צולמו בעת ביקורי בבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
נצרת**

מס' תיק: 9/20/2019, 9/127/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**



71. סיכומם של דברים, לא הוכח לפניי שהתובעת עושה שימוש לא סביר ברכוש המשותף, ואולם יובהר שקביעתי זו יפה ביחס לספסל-האחסון המונח בסמוך לדירתה, ואפשר שביחס לארון אחר או מיטלטלין אחרים, תהא מסקנתי שונה.

סיכום התביעה בתיק 9-127-2019

72. אני מורה על דחיית הסעד לסילוק המיטלטלין מהשטח המשותף ותיקון הנזק ברכוש המשותף. גם הסעד בעניין סילוק הקלנועית מחדר המדרגות נדחה מהנימוקים שהובאו לעיל. ואולם ראיתי לחייב את התובעת לסלק את חוטי החשמל העוברים מתוך דירתה דרך הקיר החיצוני של הבית המשותף, הגם שסעד זה לא נתבע מפורשות בכתב התביעה, וזאת משמדובר בסעד הנובע מהסעד המקורי לו עתרו הנתבעים, לגביו ניתנה החלטה, שיושמה באופן שגוי על ידי התובעת [ראו: ע"א 9137/07 אוסיפובה נ' קלישטיין (נבו, 30.12.2008); ע"א 9118/06 שנירס בע"מ נ' קליל תעשיות בע"מ (נבו, 5.3.2009)]. בתוך 30 יום תסלק התובעת את חוטי החשמל העוברים מדירתה דרך קיר הבית המשותף. על התובעת לאטום את החורים בקירות הבית המשותף ולצבוע אותם בצבע קרוב ככל שניתן לצבעם הנוכחי.

73. לנוכח התוצאה אליה הגעתי אני מורה על חיובם של הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת הוצאות משפט ושכר-טרחת עורך-דין בסך 3,000 ₪ לתשלום בתוך 30 יום. בסכום זה ניתן בין היתר ביטוי להתנהלות הצדדים בהליך, ליחס שבין הסעדים שנתבעו לסעד שנפסק, ולהסדר הדיוני בין הצדדים.

סוף דבר

74. מהנימוקים שהובאו לעיל, התביעה בתיק 9-20-19 מתקבלת; התביעה בתיק 9-127-19 מתקבלת חלקית.

ניתן ביום כ"ג שבט תשפ"ב, 25 בינואר 2022, בהעדר הצדדים.

עִינַת מִיָּדֵן בִּלּוֹם
מפקחת על רישום מקרקעין